

COMMENTAIRE D'ARRÊT

#CJESIED
2022
2023

METHODOLOGIE



Quel est l'exercice ?

- Analyse d'un arrêt
- Présentation brève
- Deux parties - Deux sous-parties



#CJESIED2023

Présentation Générale

1

- Le commentaire d'arrêt est l'exercice type du juriste. Il consiste en une présentation brève d'un arrêt rendu par une juridiction sous forme de fiche d'arrêt - le plus souvent la Cour de cassation en droit privé, le Conseil d'Etat en droit public ou encore les différentes Cours d'appel - puis d'une analyse de la décision des juges en deux parties et deux sous parties. La présente méthodologie donne un axe principal pour l'analyse des arrêts, et pour la rédaction d'un commentaire.

Comment commencer ?

- **Rigueur nécessaire**
- **Eviter la confusion temporelle par une chronologie**
- **Attention à la loi s'appliquant à la date de l'arrêt**



#CJESIED2023

Analyse des connaissances

2

- **Etape primordiale du juriste, la lecture de l'arrêt doit être extrêmement rigoureuse** : pour éviter tout problème, il est même conseillé de tracer une chronologie des faits et des événements procéduraux de l'arrêt pour éviter toute confusion dans le temps. Egalement, l'étudiant sérieux connaissant la loi, et armé de son code, devra faire attention à la date des arrêts rendus et donc à la loi s'appliquant au moment des faits en vigueur.

Par exemple, en matière pénale, la loi est en principe non-rétroactive.

- Exemple : Si les faits d'homicide sont fixés en 2012, et que l'infraction équivaut légalement à une peine de 15 ans, et que la loi nouvelle de 2015 fixe une peine de 25 ans, le principe de non-rétroactivité fait que c'est la loi ancienne et la peine de 15 ans qui sera appliquée. Imaginons qu'une cour d'appel condamne à une peine de 25 ans au lieu d'une peine de 15 en défaut du principe de non-rétroactivité, c'est un élément de commentaire à relever d'urgence !

Analyse du commentaire d'arrêt

- Les parties au pourvoi
- Les griefs à l'encontre de l'arrêt
- Les moyens invoqués contre la décision
- Attention au vocabulaire et son interprétation



#CJESIED2023

Analyse des points du commentaire d'arrêt

La Cour de cassation est saisie, et ne s'autosaisit jamais. Ainsi trois éléments doivent retenir l'attention du juriste :

- **Les parties** : ne peuvent se pourvoir que les parties à la décision critiquée et qui y ont intérêt et le ministère public.
- **Les griefs** : qui sont formés à l'encontre de l'arrêt des juges du fond par le pourvoi. Les chefs de dispositif non visés par les moyens ne seront pas atteints par une éventuelle cassation, sauf s'ils sont une suite logique et nécessaire d'un chef de dispositif cassé.
- **Les moyens** : la Cour de cassation ne statue que sur « le moyen, rien que le moyen, mais tout le moyen ». Leur analyse est ainsi primordiale pour mesurer la portée d'un arrêt de la Cour. Ces moyens, fondés sur un élément de légalité – un article de loi par exemple – peuvent formuler plusieurs critiques fondées sur cette base de droit et décomposées en « branches ». Il n'est ainsi pas rare de voir un moyen décomposé en plusieurs branches pour un grief fondé sur un seul article.

La question du vocabulaire est aussi à prendre en compte, les expressions utilisées par les magistrats de cassation doivent être analysées pour faire ressortir le sens de la volonté de celui-ci quitte à les entourer ou les mettre en valeur.

Analyse du cas pratique

- L'exemple étudié est un arrêt de cassation, les arrêts de rejets prennent une forme différente



#CJESIED2023

Analyse des points du commentaire d'arrêt

4

[**Moyen et branche étudiés par la Cour de cassation**] Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

[**Visa de la Cour de cassation**] Vu l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, **que par acte du 18 décembre 2000**, MM. X..., Y... et Z..., actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, **ont cédé** leur participation à M. A..., déjà titulaire d'un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de cette société ; **qu'il était stipulé** qu'un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu'il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; **que la société** ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000 et MM. X..., Y... et Z... ayant demandé que M. A... soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé **que les cédants** soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ; [**Faits et procédure, mais certains faits se trouvent parfois dans le reste de l'arrêt !**]

Attendu que pour rejeter la demande de M. A..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d'un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu'il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu'il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en œuvre des pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ;

[**Solution des juges du fond, ce n'est pas ce que vous devez commenter ! - en l'occurrence une Cour d'appel puisque l'on parle d'un « arrêt » et non pas d'un « jugement »**]

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ; [**Solution de la Cour de cassation - rendue en rapport avec le visa**]

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : **CASSE ET ANNULE**, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; [**Dispositif**]

Analyse du commentaire d'arrêt

Analyse des points du commentaire d'arrêt

Les groupes de mots mis en reliefs servent d'axe de compréhension pour ce que la Cour de cassation voulait mettre en valeur.

- Les conjonctions de coordination sont à relever – « mais, ou, et, donc, or, ni, car » ainsi que les « qu'il(s) – qu'elle(s) », « dès lors que », « que par », « alors que » etc. Cela permet de suivre le fil des événements présentés par la Cour de cassation, mais aussi son raisonnement.
- Aussi, souligné dans l'arrêt présenté en exemple, le Visa de la cour de cassation (« Vu l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;») est un élément déterminant des arrêts de cassation. C'est la référence du texte que le juge utilise pour motiver la cassation d'un arrêt, pour les motifs qui lui serviront à motiver sa décision.
- On peut tirer la procédure suivie par l'affaire par le fait que l'arrêt de la cour d'appel est cité, mais aussi par le fait que des demandes ont été faites par les parties. Ici : « que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000 et MM. X..., Y... et Z... ayant demandé que M. A... soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ; ».

Il existe plusieurs cas d'ouverture pour un pourvoi en cassation qui donne une piste pour l'analyse de la censure ou de l'approbation de la Cour de cassation de l'arrêt d'une Cour d'appel :

- **Violation du droit :** y compris des traités internationaux (mauvaise application ou fausse interprétation). Par exemple, si vous estimez que le jugement porte atteinte à votre droit à la vie privée
- **Violation de la procédure :** par exemple, si vous pensez que l'assignation qui vous a été délivrée était mal rédigée
- **Absence de base légale :** si vous estimez que la décision du tribunal ne cite pas les articles de loi qui justifient sa décision ou n'explique pas assez comment il a appliqué la loi
Absence de motivation de la décision : si vous estimez que le tribunal n'a pas bien indiqué sur quels faits il base sa décision (preuves, témoignages...)
- **Contradiction entre 2 jugements (contrariété de jugements) :** Par exemple, si un 1er jugement a estimé que vous deviez telle somme à votre propriétaire et qu'un 2ème a estimé que le bail était illégal. Il peut aussi y avoir contrariété entre jugement civil et un jugement pénal. Par exemple, si un 1er jugement civil a estimé que vous deviez telle somme à un piéton renversé et qu'un 2ème a condamné le piéton concerné pour faux certificat médical. Le recours est alors dirigé contre les 2 décisions même si la 1ère a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation.



#CJESIED2023

Recherche et travail préparatoire

- Notes de doctrine, de jurisprudence et plans d'arrêts sur les sites spécialisés
- Pas de paraphrase, mais citations et confrontation de points de vue



#CJESIED2023

Les bases de données juridiques

6

- Si le commentaire d'arrêt est un devoir maison, nous vous recommandons de chercher des notes de doctrine correspondant à l'arrêt que vous avez à étudier. Sans honte, de biens meilleurs praticiens et juristes, voire professeurs influents de doctrine ont rédigés des notes de jurisprudence et composés des plans sur ces arrêts. Il n'y a aucune honte à chercher de l'inspiration dans ces notes de jurisprudence, mais ne paraphrasez et ne copiez absolument pas celles-ci.
- Cependant, l'apport de leurs théories sur l'arrêt sous forme de citation, et en comparant les points de vues peut extrêmement bénéfique pour votre devoir.
- Pour obtenir les notes de jurisprudences correspondants à votre arrêt, plusieurs sites proposent de stocker les commentaires et répondent à peu près à la même méthode. Allez sur Légifrance et trouvez le numéro de pourvoi correspondant à votre arrêt et la chambre correspondante;
- **Ensuite, allez sur Doctrine – payant – Dalloz, LexisNexis ou encore Lextenso** – gratuits depuis Domino sur l'ENT – et entrez n° de pourvoi date, et chambre correspondante comme dans l'exemple qui suit : « Chambre commerciale, 10 juillet 2007, 06-14.768 »;
- Cliquez soit sur les commentaires déjà disponibles, ou bien sur l'arrêt lui-même ou vous trouverez dans des onglets l'ensemble des commentaires disponibles;
- **MAIS SURTOUT, VOUS POUVEZ CITER, MAIS NE PLAGIEZ PAS !!!**

Comment faire son plan ?

- **Proposition d'une solution parmi celles les plus probables**
- **Exposer aussi les thèses contraires, de manière optionnelle, dans un deuxième temps**



#CJES-IED2023

La réalisation du plan

7

La réalisation du plan du commentaire d'arrêt est une tâche qui peut paraître délicate, mais qui a force d'habitude, devient un réflexe pour l'étudiant. Très souvent, le commentaire d'un d'arrêt tient à trois masses : **Sens, valeur et portée.**

- **Expliquer le sens de l'arrêt :** Le raisonnement juridique des juges ayant rendu la solution – c'est-à-dire la solution de la Cour de cassation, et non pas le raisonnement des juges du fonds et de la Cour d'appel ! – expliqué de manière pédagogique et claire. Une présentation de l'essence des textes utilisés par la Cour de cassation et la vision jurisprudentielle des juges sur ces mêmes textes expliquent ainsi le sens de l'arrêt. L'explication de l'interprétation de la règle de droit pour trancher le point de droit soulevé donne également le sens. •
- **Expliquer la valeur de l'arrêt :** C'est un avis critique sur la décision des juges de la part de l'étudiant. La critique se fonde non seulement sur les connaissances de l'étudiant pour émettre un jugement de valeur sur la décision en droit des juges, mais également sur les différents avis de la doctrine étudiés dans le cours et ses compléments. Il faut réfléchir sur l'adéquation de cette décision avec le droit positif – droit en vigueur – l'équité, les principes de justice ou même avec les impératifs sociaux et économiques.
- **Expliquer la portée de l'arrêt :** C'est tout simplement faire ressortir l'influence de l'arrêt sur tout ce qui est postérieur à celui-ci, soit aux changements qu'il a, ou non, entraîné dans le droit positif. Il est également possible de comparer les anciennes jurisprudences, précédant l'arrêt, et les décisions rendues postérieurement à celui-ci. S'il n'existe pas de décisions postérieures, ce travail peut être effectué en expliquant les bénéfices de cette nouvelle jurisprudence. La prise de risque d'une prévision des conséquences de l'arrêt peut être mal vue par votre correcteur, mais si l'arrêt provient de l'Assemblée Plénière ou est publié au Bulletin et fortement médiatisé par la Cour de cassation, ce risque devient minime.
- **La décision est-elle conforme au droit positif ?**
 - La solution applique les règles en vigueur (**décision-application**), s'en écarte légèrement, innove ? Est-elle fondée sur les mêmes motifs ? Est-ce qu'elle apporte quelque chose à des situations voisines;
 - **Si la décision n'innove pas, discutez le droit positif.** Si l'arrêt n'apporte rien, on commentera davantage les règles qu'il applique.

En période d'examen et lors de vos partiels, vous disposerez le plus souvent de 3 heures pour composer votre commentaire d'arrêt.

Nous vous conseillons de passer 45 minutes à 1h15 maximum pour rédiger votre brouillon, établir votre plan et vos titres. Deux heures pour la rédaction entière du commentaire semble être l'optimum, bien que selon votre vitesse d'écriture, 1h30 puisse suffire. Aussi, rédigez vos commentaires en entier, quitte à rédiger des parties dans leur grandes lignes pour au moins laisser comprendre à votre correcteur le sens de votre idée. Faites attention à l'équilibre de votre copie, les parties et sous-parties ne doivent pas être déséquilibrées (I. A. De deux pages pour II.B de trois lignes).

Question à se poser

- **Problématisez, faites une question de droit qui fait ressortir les enjeux du commentaire, qui doit répondre à votre problématique**
- **Une méthode si vous êtes perdus pour trouver la problématique et les deux parties : à quelle(s) question(s) répond la Cour de cassation, et comment la résumer en deux phrases ?**



#CJES-IED2023

Comment commenter ?

8

Si la solution n'est pas dans la droite lignée du droit antérieur (**décision novatrice**), expliquez l'apport, la différence d'interprétation (**critique + conséquences**) La décision tranche-t-elle un point sur lequel il n'y avait pas de JP ? Prend elle parti sur un point controversé, non fixé en jurisprudence ou discuté en doctrine (**exemple : le dol incident avant la réforme**).

- **Est-ce un revirement de jurisprudence (rare) ?** Pour étayer vos réponses, vous pouvez comparer la décision commentée avec les précédentes ou avec la tendance générale de la jurisprudence que vous devez connaître (**exemple : conception restrictive de la Cour de cassation s'agissant de la violence économique après l'avoir consacrée**)
- **La décision mérite-t-elle d'être approuvée ou critiquée ? conforme au droit positif ?**
 - **EVITEZ les raisonnements types « la Cour a raison » ou « a tort ».** Interrogez-vous sur le raisonnement de la Cour de cassation. Est-il logique ? La solution est-elle cohérente ? Solution rendue sur un principe absolu ou plus relatif (la bonne foi avec le force obligatoire) La solution est-elle juste ? Est-elle utile, opportune, pratique ? Quels intérêts fait-elle prévaloir ? (matériels, moraux, les intérêts d'une catégorie de personnes : partie faible, victime, usagers, enfants...) La solution est-elle socialement juste, économiquement utile ? Favorise-t-elle la sécurité des transactions ? Favorise-t-elle l'inflation du contentieux ?
 - **Quelles sont les incidences juridiques de la décision ?** Quel est son rôle dans l'évolution ultérieure de la jurisprudence ? Evidemment : LA REFORME Si c'est un arrêt nouveau : Est-ce une application anticipée de la réforme ? Essayez d'en prévoir les conséquences :
 - 1) la décision novatrice aura plus d'incidence que la décision-application;
 - 2) L'autorité de la décision au regard de la formation qui l'a rendue.
 - En cas de décision application, le principe appliqué se trouve renforcé. Doit-on s'en réjouir, le regretter, souhaiter une évolution ? Quoiqu'il en soit, la décision est rendue au regard de faits. Par conséquent, même si le principe appliqué est le même, il est probable que, parce que les faits sont un peu différents, la solution doive être appréciée différemment (exemple : Vilgrain - droit des sociétés - loyauté // Baldus - vente - entre particuliers). La décision a-t-elle été condamnée, consacrée par la jurisprudence ultérieure, par la réforme ? Les mêmes solutions sont-elles appliquées dans les cas voisins ? Attention à ne pas vous écarter du sujet.
 - En cas de revirement ou d'arrêt de principe, la solution est-elle appelée à s'appliquer souvent, à régir un grand nombre de cas ? La solution entraîne-t-elle des conséquences juridiques importantes ? A-t-elle eu ou aura-t-elle des conséquences juridiques ou extra juridiques ? Si l'arrêt innove quelque peu, sans constituer un revirement ni une décision application, indiquez l'apport de cette innovation, la différence d'interprétation.

- la fiche d'arrêt introduit le commentaire
- Aérer, faire attention à l'orthographe, à l'équilibre entre les parties
- Chapeaux, titres, garder 1h30 à 2h pour la rédaction
- Toujours finir son commentaire !



Finalisation du plan et rédaction

Le plan réponds à la question de droit étudiée. Nul besoin de chercher l'originalité, la simplicité est un meilleur choix lors de la composition d'un commentaire d'arrêt. Un plan en deux parties (**I ; II**), deux sous-parties (**A ;B**) reste ainsi le meilleur choix. Il est possible, sans pour autant le rendre apparent, de faire des sous-sous-parties (**1 ;2**). Les titres doivent être clairs, précis et percutants. Ils ne doivent pas comprendre de verbes conjugués, et font idéalement 10 à 15 mots. Certains commentaires, notamment en droit public, peuvent admettre des titres longs devant des éléments compliqués à expliciter.

- Si l'arrêt ne tranche qu'un seul point de droit, et aussi en général, l'étude peut être articulée de la sorte :
 - **Grand I et grand II sur les deux points généraux abordés**
 - **A du I : Sens;**
 - **B du I : Valeur;**
 - **A du II : Portée;**
 - **B du II : Critique.**

Si l'arrêt s'inscrit dans une longue évolution jurisprudentielle, ou bien en constitue le point de départ, ou a suscité de nombreuses discussions et controverses doctrinales, auquel cas vous pourrez réserver la seconde partie de votre commentaire (II) à l'appréciation de sa valeur. Dans cette hypothèse, l'étude du sens de l'arrêt pourra trouver une explication des jurisprudences et du droit antérieur a cette décision (**A du I**) avant de d'expliquer en profondeur la décision des juges par rapport a ce droit antérieur (**B du II**).

Lorsque l'arrêt tranche plusieurs questions de droit, une autre démarche pourra apparaitre judicieuse en ce qu'elle se focalise sur les questions développées par les différents moyens du demandeur au pourvoi, et sur la réponse qu'en fait la Cour de cassation. Si celle-ci réponds a deux moyens, une étude séparée de ceux-ci pourra être intéressante (Première réponse de la Cour de cassation au premier moyen en I, Deuxième réponse de la Cour de cassation au second moyen en II). Une méthode dite du « produit en croix » consiste à croiser les sous parties pour former un plan sans hors-sujet. Il s'agit d'abord de séparer les deux sujets principaux de l'arrêt en deux parties (I et II), puis de traiter séparément des sous parties respectives.

- **Le B du II devra ainsi répondre au A du I;**
- **Le A du II devra répondre au B du I.**